

Module 3

CORRIGÉS

Contrats, normes, marchés publics

Table des matières

Corrigé exercice 3.1 : choisir la procédure de marché public	3
Cas A : CHF 45'000, réfection de toiture scolaire	3
Cas B : CHF 280'000, rénovation de façade	3
Cas C : CHF 4'200'000, centre sportif intercommunal (gros œuvre)	3
Cas D : CHF 12'500'000, station d'épuration, travaux spécialisés	4
Corrigé exercice 3.2 : calcul de la retenue de garantie	4
a) Retenue par situation et retenue cumulée	4
b) Mois où le plafond est atteint	5
c) Sûreté totale à fournir à la réception	5
Corrigé exercice 3.3 : chronologie d'un défaut	5
Événement 1 : fissure découverte en mai N+1 (14 mois après réception)	5
Événement 2 : infiltration découverte en mars N+4 (4 ans après réception)	5
Corrigé exercice 3.4 : hiérarchie des documents contractuels	6
Situation 1 : CAN (160 mm) contre plan d'exécution signé (180 mm)	6
Situation 2 : conditions particulières (3 ans) contre SIA 118 (2 ans)	6
Corrigé exercice 3.5 : lire une convention d'honoraires	7
Corrigé exercice 3.6 : QCM	7
Ce qu'un chef de projet expérimenté retient de ce QCM	8

Corrigé exercice 3.1 : choisir la procédure de marché public

Rappel : le choix de procédure dépend du montant estimé du marché comparé aux seuils en vigueur (voir chapitre 4). Les seuils en CHF utilisés ci-dessous sont ceux de l'annexe 2 AIMP 2019, restitués de mémoire : ils doivent être vérifiés dans la version en vigueur, canton par canton, avant toute décision réelle. Ce corrigé illustre la logique de raisonnement, pas des chiffres à utiliser tels quels sans vérification.

(Les seuils exacts en CHF de chaque procédure pour Vaud, à confirmer dans la législation cantonale d'application de l'AIMP en vigueur au moment du projet : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

Cas A : CHF 45'000, réfection de toiture scolaire

Montant faible, largement sous le seuil de gré à gré des deux catégories vues au chapitre 4 (CHF 150'000 en second œuvre, CHF 300'000 en gros œuvre) : que ce lot de couverture soit qualifié de second œuvre ou de gros œuvre ne change donc rien à la conclusion, procédure gré à gré justifiable. Un chef de projet prudent, si le montant est proche du seuil exact du canton, peut par prudence organiser une consultation informelle de deux à trois entreprises même sans obligation stricte, pour se prémunir d'une contestation et obtenir un meilleur prix.

Cas B : CHF 280'000, rénovation de façade

Ce cas illustre pourquoi la catégorie du lot n'est jamais un détail : à CHF 280'000, la procédure applicable dépend entièrement de la nature des travaux. Une rénovation de façade relève typiquement du second œuvre (ravalement, isolation périphérique, finitions), dont le seuil de gré à gré s'arrête à CHF 150'000 et celui de la procédure sur invitation à CHF 250'000 : à CHF 280'000, le montant dépasse les deux, et c'est une procédure ouverte qui s'impose, pas une simple invitation. Si, à l'inverse, une partie significative du lot relevait du gros œuvre (seuils à CHF 300'000 et CHF 500'000), un gré à gré resterait juridiquement possible, mais une procédure sur invitation resterait recommandée par prudence, le montant approchant le seuil supérieur de cette catégorie. Le premier réflexe du chef de projet n'est donc pas de comparer le montant à un seuil générique, mais de qualifier correctement la nature du lot avant de choisir la procédure.

Cas C : CHF 4'200'000, centre sportif intercommunal (gros œuvre)

Montant significatif, bien au-dessus des seuils de gré à gré et d'invitation, mais pour un lot de gros œuvre classique où le nombre d'entreprises potentiellement intéressées et qualifiées reste large. Une procédure ouverte, publiée sur simap.ch, est la solution la plus adaptée : elle permet une mise en concurrence complète sans qu'il soit nécessaire de présélectionner les candidats.

Cas D : CHF 12'500'000, station d'épuration, travaux spécialisés

Montant très élevé, vraisemblablement au-dessus du seuil international (seuil OMC), avec un caractère technique spécialisé qui restreint le nombre d'entreprises réellement compétentes. Une procédure sélective est ici pertinente : elle permet de présélectionner sur dossier les candidats disposant des références et de la capacité technique nécessaires, avant de leur demander le travail lourd d'une offre détaillée, ce qui évite de faire produire un dossier complet à des entreprises qui ne seraient de toute façon pas retenues sur l'aptitude.

Ce que regarde un chef de projet expérimenté : au-delà du montant, la complexité technique et le nombre d'entreprises réellement capables de répondre influencent aussi le choix entre procédure ouverte et sélective, à seuil équivalent.

Corrigé exercice 3.2 : calcul de la retenue de garantie

Données : contrat de CHF 850'000 HT, retenue de 10 % par situation, plafonnée à 5 % du montant total du contrat, soit un plafond de CHF 850'000 x 5 % = CHF 42'500.

a) Retenue par situation et retenue cumulée

Situation	Acompte HT	Retenue théorique (10 %)	Retenue effectivement prélevée	Retenue cumulée
Mois 1	CHF 120'000	CHF 12'000	CHF 12'000	CHF 12'000
Mois 2	CHF 150'000	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 27'000
Mois 3	CHF 180'000	CHF 18'000	CHF 15'500 (plafond atteint)	CHF 42'500
Mois 4	CHF 160'000	CHF 16'000	CHF 0 (plafond déjà atteint)	CHF 42'500
Mois 5	CHF 140'000	CHF 14'000	CHF 0	CHF 42'500
Mois 6 (finale)	CHF 100'000	CHF 10'000	CHF 0	CHF 42'500

b) Mois où le plafond est atteint

Au mois 2, la retenue cumulée est de CHF 27'000, encore sous le plafond de CHF 42'500. Au mois 3, une retenue théorique de 10 % sur l'acompte de CHF 180'000 donnerait CHF 18'000, ce qui porterait le cumul à CHF 45'000, soit CHF 2'500 de plus que le plafond. On ne prélève donc que le complément nécessaire pour atteindre exactement le plafond : CHF 42'500 moins CHF 27'000 déjà retenus = CHF 15'500 prélevés sur la situation du mois 3. Le plafond de CHF 42'500 est atteint dès ce mois-là. Sur les situations suivantes (mois 4, 5 et 6), plus aucune retenue supplémentaire n'est prélevée : les acomptes sont versés intégralement (sous réserve d'éventuelles autres déductions contractuelles hors sujet ici).

c) Sûreté totale à fournir à la réception

Le montant total de la retenue accumulée sur l'ensemble du contrat est de CHF 42'500, qui correspond exactement au plafond contractuel (5 % de CHF 850'000). Si l'entrepreneur souhaite récupérer cette trésorerie à la réception, il doit fournir une garantie bancaire ou un cautionnement solidaire d'un montant équivalent, CHF 42'500, couvrant le maître d'ouvrage pendant le solde du délai de garantie de deux ans. Piège classique à vérifier : s'assurer que le document remis est bien une garantie inconditionnelle et à première demande, et non une simple lettre d'intention bancaire sans valeur d'engagement ferme.

Corrigé exercice 3.3 : chronologie d'un défaut

Réception le 1er mars de l'année N, sans réserve. Contrat intégrant la SIA 118 (édition 2013).

Événement 1 : fissure découverte en mai N+1 (14 mois après réception)

- Sous CO seul (hypothèse de comparaison) : le MO devrait avoir signalé le défaut sans délai dès sa découverte. Comme il est toujours dans le délai de prescription de 5 ans, l'action reste en principe possible, à condition d'avoir avisé rapidement dès la découverte de la fissure.
- Avec SIA 118 intégrée (situation réelle) : à 14 mois, le MO est encore dans le délai de garantie de deux ans. Il peut signaler le défaut EN TOUT TEMPS pendant cette période, sans avoir à démontrer un avis immédiat au sens strict. C'est la situation la plus favorable au MO : la SIA 118 lui laisse une marge de manœuvre que le CO seul ne donnerait pas aussi clairement.

Événement 2 : infiltration découverte en mars N+4 (4 ans après réception)

- Sous CO seul : le MO est toujours dans le délai de prescription de 5 ans. Il doit néanmoins signaler le défaut sans délai dès sa découverte pour pouvoir agir.

- Avec SIA 118 intégrée : le délai de garantie de deux ans est dépassé (nous sommes à 4 ans). Le régime redevient proche du CO : comme il s'agit d'un défaut caché (non détectable lors d'un examen normal à la réception), le MO doit aviser l'entrepreneur immédiatement dès la découverte de l'infiltration. L'action reste possible car on est encore dans le délai de prescription de 5 ans dès la réception (mars N+5 serait la limite).

Point clé à retenir : plus on s'éloigne dans le temps de la réception, plus le régime SIA 118 se rapproche de celui du CO seul. La vraie plus-value de la SIA 118 se concentre sur les deux premières années : c'est là que le MO bénéficie d'un régime d'avis nettement plus souple qu'en droit commun.

(Les conditions précises d'exercice du droit d'aviser après le délai de garantie de deux ans, telles que fixées par l'article correspondant de la SIA 118 : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

Corrigé exercice 3.4 : hiérarchie des documents contractuels

Situation 1 : CAN (160 mm) contre plan d'exécution signé (180 mm)

Ici, le cours (chapitre 2.2) place le descriptif des travaux (CAN) et les plans d'exécution au même échelon de la hiérarchie contractuelle : rien ne permet donc de trancher automatiquement en faveur de l'un ou de l'autre à partir des seuls documents du module. L'ordre exact de priorité entre descriptif et plans, quand ils se contredisent, est fixé par le contrat lui-même (conditions particulières ou clause spécifique de la SIA 118) et doit être vérifié cas par cas, jamais supposé.

(L'ordre exact de priorité entre descriptif CAN et plans d'exécution en cas de contradiction, tel que fixé par le contrat : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

Ce que doit faire le chef de projet, indépendamment de l'issue théorique : geler l'exécution de la zone concernée de la façade tant que la contradiction n'est pas levée, notifier par écrit la direction des travaux et le bureau d'ingénieurs concerné (une différence de 20 mm d'isolation a un impact thermique et financier réel, jamais négligeable), demander une décision formelle qui précise quel document prévaut pour ce point précis, et ne faire exécuter qu'une fois cette décision tracée par écrit (courrier, avis de chantier ou ordre de modification selon la SIA 118). Trancher seul sur le chantier, même avec une intuition correcte sur le document qui devrait primer, expose à devoir défaire un ouvrage déjà posé si le choix se révèle erroné.

Situation 2 : conditions particulières (3 ans) contre SIA 118 (2 ans)

Ici, la réponse est nette : les conditions particulières négociées et signées spécifiquement pour ce contrat priment sur la norme SIA 118, qui n'est que le texte de conditions générales standard. C'est exactement le principe vu au chapitre 2 : ce qui a été négocié pour ce chantier précis exprime la volonté la plus récente et la plus précise des parties, et l'emporte sur le texte générique. Le délai de garantie applicable sur ce chantier est donc bien de 3 ans, et non 2 ans.

Corrigé exercice 3.5 : lire une convention d'honoraires

Réponse : NON, la direction des travaux n'est PAS incluse dans le mandat décrit par l'extrait.

L'extrait est explicite : le mandat couvre les prestations de base des phases études préliminaires, avant-projet, projet de l'ouvrage et procédure de demande d'autorisation de construire. La phase d'exécution, qui comprend la conduite du chantier (la direction des travaux au sens de la SIA 118, voir chapitre 2), est expressément exclue et renvoyée à un mandat séparé, sur demande expresse du maître d'ouvrage.

Ce qu'un chef de projet doit faire avant de signer un tel document :

- Décider dès la signature du mandat d'étude si la DT sera confiée au même architecte (cohérence, connaissance du dossier) ou à un autre intervenant, plutôt que d'attendre le démarrage du chantier.
- Demander une estimation du coût de la prestation de DT à ce stade, pour budgéter correctement l'ensemble du projet dès le début (le budget honoraires ne doit pas s'arrêter aux quatre premières phases si la DT sera de toute façon nécessaire).
- Faire préciser par écrit, si la DT est finalement confiée au même mandataire, le périmètre exact et les honoraires de cette prestation supplémentaire avant le début des travaux, jamais après.
- Vérifier que le passage de relais entre la phase d'étude et la phase d'exécution (dossier d'appel d'offres, plans, informations transmises) est clairement organisé, que la DT soit confiée au même mandataire ou à un autre.

Corrigé exercice 3.6 : QCM

Réponses correctes et explication brève pour chaque question.

N°	Réponse	Explication
1	c) 5 ans	Article 371 CO : prescription de 5 ans pour les défauts d'un ouvrage immobilier, en l'absence de SIA 118 intégrée.
2	b) uniquement si le contrat l'intègre explicitement	La SIA 118 n'a aucune force contraignante par elle-même : c'est une clause contractuelle qui la rend applicable.
3	b) l'entrepreneur	Le prix forfaitaire est en principe fixe et bloqué : l'entrepreneur assume le risque de renchérissement, sauf clause d'indexation contraire.
4	b) 2 ans	Délai de garantie SIA 118 : signalement possible en tout temps pendant 2 ans dès la réception.
5	b) représente le maître d'ouvrage dans les limites de son mandat	La DT agit au nom du MO, mais seulement dans les pouvoirs qui lui ont été délégués contractuellement.
6	b) l'offre économiquement la plus avantageuse selon la pondération annoncée	Le principe directeur des marchés publics suisses n'est pas le prix le plus bas mais l'offre la plus avantageuse au sens de la pondération publiée.
7	b) interdit de négocier le prix	L'interdiction des rounds de négociation sur les prix protège l'égalité de traitement entre soumissionnaires.
8	b) par types de travaux et catégories de coûts	Le CFC structure le budget par types de travaux ; les eCCC structurent par éléments d'ouvrage fonctionnels.
9	c) les eCCC (Bât ou GC)	Les eCCC permettent une estimation par grandes fonctions constructives, adaptée aux phases amont avant détail par métier.
10	b) peut être exclue même si elle est la moins chère	Un manquement administratif (pièce exigée manquante) peut entraîner l'exclusion, indépendamment du prix, au nom de l'égalité de traitement.

Ce qu'un chef de projet expérimenté retient de ce QCM

La plupart des erreurs classiques sur ce type de questionnaire viennent d'une confusion entre logique de marché privé (négociation libre, prix le plus bas qui gagne) et logique de marché public (égalité de traitement, offre la plus avantageuse selon des critères annoncés à l'avance, interdiction de négocier après coup). Les deux logiques sont légitimes chacune dans leur contexte, mais les mélanger est la source d'erreur la plus fréquente chez les chefs de projet qui découvrent les marchés publics après une expérience essentiellement privée.